

CONTRATO GROUPS

O presente contrato tem por objeto formalizar a prestação de serviços educacionais de conversação em inglês em grupo, na modalidade "Voice Groups", entre as partes abaixo qualificadas.

Das partes

CONTRATANTE: a pessoa que efetua a compra por meio do site da Comunidade Voice, qualificada pelos dados pessoais (nome completo, CPF e endereço) por ela informados no ato da compra, os quais integram o presente contrato para todos os fins.

CONTRATADA: COMUNIDADE VOICE, inscrita no CNPJ sob o nº 67.185.890/0001-24, com sede na Rua João Bernadino da Rosa, nº 2173, Pedra Branca, Palhoça - SC, CEP 88137-010, neste ato representada por sua titular PÂMELA KARINE DA CRUZ SILVA, inscrita no CPF nº 105.386.329-25, e por seu sócio THIAGO TRIBOLI WILKOSZYNSKI, inscrito no CPF nº 016.286.140-05.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes.

I – Do objeto

O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de mentorias coletivas guiadas de conversação em inglês ("Voice Groups"), conduzidas em turmas com até 8 (oito) alunos, ao vivo e em grupo, na frequência de 1 (uma) mentoria semanal, com duração de 1 (uma) hora cada, realizada via videochamada a partir de eventos criados dentro da plataforma da Comunidade Voice.

Além da mentoria semanal de conversação, o(a) CONTRATANTE terá acesso, durante toda a vigência do presente contrato, à plataforma da Comunidade Voice, incluindo os espaços "Comunidade Voice" e "Voice Groups", com exceção das ferramentas e conteúdos exclusivos do Método Voice, que não estão incluídos neste plano.

Para os fins deste contrato, entende-se por mentoria o encontro conduzido pela CONTRATADA com o propósito de orientar o(a) CONTRATANTE no desenvolvimento da língua inglesa e no alcance de seus objetivos pessoais e de fé, mediante direcionamento prático, acompanhamento de sua evolução e incentivo ao longo de todo o percurso.

A relação ora estabelecida não se limita à transmissão de conteúdo didático, caracterizando-se pela condução do(a) CONTRATANTE em processo contínuo de aprendizado e de desenvolvimento pessoal, em consonância com os princípios do Método Voice que norteiam a Comunidade Voice.

II – Da matrícula e da composição das turmas

Após o aceite eletrônico do presente contrato e a confirmação do pagamento, o(a) CONTRATANTE estará devidamente matriculado(a) em turma específica, com dia e horário fixos, definidos no ato da matrícula, ficando ciente de seu direito à prestação das mentorias e de seu dever de pagamento na forma prevista neste contrato.

A vaga do(a) CONTRATANTE é pessoal, nominal e intransferível, não podendo ser cedida, emprestada ou utilizada por terceiros.

Caso a turma do(a) CONTRATANTE permaneça, por 1 (um) ou 2 (dois) meses consecutivos, com menos de 4 (quatro) alunos matriculados, a CONTRATADA poderá, a seu critério e mediante aviso prévio ao(à) CONTRATANTE, alterar o dia/horário da turma ou uni-la a outra turma já existente, buscando preservar, sempre que possível, a compatibilidade de nível de inglês entre os participantes.

É facultado ao(à) CONTRATANTE solicitar a troca de turma ou de horário após a matrícula, ficando tal alteração condicionada à disponibilidade de vaga na turma pretendida e à compatibilidade de nível de inglês, cabendo à CONTRATADA a análise e aprovação do pedido.

III – Da realização das mentorias

A mentoria semanal de conversação será realizada ao vivo, por meio de videochamada, a partir de evento criado dentro da plataforma da Comunidade Voice, no dia e horário fixados para a turma do(a) CONTRATANTE.

A CONTRATADA obriga-se a conduzir a mentoria semanal no dia e horário fixados, a manter o acesso do(a) CONTRATANTE à plataforma nos termos da Cláusula I durante toda a vigência do contrato, a comunicar previamente qualquer alteração relevante relacionada à turma, ao horário ou à condução das mentorias e a zelar pela qualidade pedagógica das mentorias, em conformidade com o Método Voice, ressalvadas as hipóteses de remanejamento excepcional e de recesso (Cláusula IV).

A CONTRATADA poderá, excepcionalmente e quando estritamente necessário, realizar a mentoria em outra data ou horário, mediante aviso prévio aos integrantes da turma, buscando sempre preservar a regularidade do dia e horário fixados, não sendo tal alteração prática recorrente. Não haverá mentoria ao vivo nos feriados nacionais que coincidirem com o dia da turma, hipótese em que o conteúdo correspondente será disponibilizado em formato gravado na plataforma.

Por se tratar de mentoria coletiva, o não comparecimento do(a) CONTRATANTE, bem como o não acesso aos conteúdos da plataforma, não dá direito a reposição, desconto, crédito ou prorrogação, permanecendo inalterada a obrigação de pagamento da

mensalidade.

IV – Do recesso

Fica estabelecido um período anual de recesso das atividades ao vivo, totalizando 30 (trinta) dias, sendo 15 (quinze) dias no inverno e 15 (quinze) dias no verão, em datas a serem previamente comunicadas pela CONTRATADA. Durante o recesso não haverá mentoria ao vivo, sendo o conteúdo do período disponibilizado em formato de mentoria guiada gravada na plataforma, ficando a CONTRATADA dispensada da realização de atividades ao vivo nesse período.

O recesso não suspende a cobrança da mensalidade nem a contagem do prazo de fidelidade previsto na Cláusula VI, mantendo-se inalterado o acesso do(a) CONTRATANTE à plataforma e ao acervo durante todo o período.

V – Do valor e do pagamento

Pelos serviços ora contratados, o(a) CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, exclusivamente por meio de cobrança recorrente em cartão de crédito, processada através da plataforma de pagamentos adotada pela CONTRATADA. As mensalidades vencerão todo dia 10 (dez) de cada mês, correspondendo ao período de acesso do próprio mês de referência.

Caso a data de início do acesso não coincida com o dia 10 (dez), o período compreendido entre o início e o vencimento seguinte será cobrado de forma proporcional, sendo a primeira mensalidade integral cobrada apenas no vencimento subsequente. O valor da mensalidade será corrigido anualmente, no mês de fevereiro, pelo índice IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) ou, na sua ausência, por índice oficial que venha a substituí-lo.

VI – Da fidelidade

O presente contrato é firmado com prazo mínimo de fidelidade correspondente a 3 (três) mensalidades completas, assim entendidas exclusivamente as mensalidades integrais, não sendo computado nessa contagem o eventual período proporcional cobrado no início do contrato, nos termos da Cláusula V.

Durante o período de fidelidade não haverá incidência de multa rescisória. Em caso de cancelamento solicitado pelo(a) CONTRATANTE antes do cumprimento das 3 (três) mensalidades cheias, permanecerá devido o pagamento de todas as mensalidades

restantes até a integralização do período. Encerrado o prazo de fidelidade, o contrato será renovado automaticamente, mês a mês, por prazo indeterminado, até que sobrevenha pedido de cancelamento nos termos da Cláusula VIII.

VII – Do direito de arrependimento

Nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, o(a) CONTRATANTE poderá desistir da contratação no prazo de 7 (sete) dias corridos, contados da data do aceite eletrônico deste contrato, sem necessidade de justificativa e sem qualquer ônus, mediante comunicação na forma da Cláusula VIII, valendo a data de envio como marco para a contagem do prazo.

Exercido o direito de arrependimento dentro do prazo, o valor pago será integralmente restituído pelo mesmo meio de pagamento utilizado na compra, no prazo e na forma praticados pela administradora do cartão de crédito, ficando o contrato rescindido de pleno direito, sem incidência das regras de fidelidade e sem qualquer outra cobrança, com a perda da vaga na turma e o encerramento do acesso na data da comunicação. Transcorrido o prazo de 7 (sete) dias, o encerramento do contrato observará exclusivamente o disposto nas Cláusulas VI e VIII.

VIII – Do cancelamento

Cumprido o prazo mínimo de fidelidade de que trata a Cláusula VI, o(a) CONTRATANTE poderá cancelar o presente contrato a qualquer momento, sem multa, mediante comunicação prévia à CONTRATADA.

O cancelamento fica condicionado ao pagamento da mensalidade vigente ou imediatamente seguinte, conforme a data do aviso: recebido até a data do vencimento mensal, será devida apenas a mensalidade daquele mês, com direito à participação nas mentorias e ao acesso integral à plataforma durante todo o respectivo período; recebido após o vencimento de mensalidade já paga, será devida também a mensalidade subsequente, assegurados ao(a) CONTRATANTE as mentorias e o acesso durante esse período adicional.

O pedido de cancelamento, bem como a comunicação de desistência de que trata a Cláusula VII, deverá ser formalizado por escrito, exclusivamente por meio do WhatsApp oficial da Comunidade Voice ou pelo e-mail contato@comunidadevoice.com.br, valendo a data de envio da comunicação como marco para os efeitos previstos nas Cláusulas VI e VII e nesta cláusula.

Encerrado o presente contrato, o(a) CONTRATANTE perderá a vaga em sua turma, o acesso às mentorias de conversação e a todos os demais conteúdos e espaços da plataforma, passando a ter acesso apenas ao produto gratuito "Devocional Generoso",

disponibilizado à comunidade em geral.

IX – Da inadimplência e da rescisão

Em caso de recusa ou falha na cobrança recorrente, a CONTRATADA poderá realizar novas tentativas automáticas nos dias subsequentes ao vencimento. Persistindo a inadimplência por prazo superior a 5 (cinco) dias corridos contados do vencimento, poderá suspender a participação do(a) CONTRATANTE nas mentorias e o seu acesso à plataforma até a regularização do pagamento, sem direito a reposição das mentorias não realizadas nesse período e sem prejuízo da cobrança do valor em aberto; persistindo por mais de 30 (trinta) dias, poderá considerar o contrato rescindido por iniciativa do(a) CONTRATANTE, com a consequente perda da vaga na turma, permanecendo devidos os valores em aberto até a data da efetiva rescisão. A inadimplência não suspende a contagem do prazo de fidelidade nem exime o(a) CONTRATANTE do pagamento das mensalidades vencidas e vincendas durante esse período.

A CONTRATADA poderá descontinuar o produto "Voice Groups" mediante aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias ao(à) CONTRATANTE, hipótese em que será devolvido, de forma proporcional, eventual valor já pago referente a período de acesso não usufruído, ressalvado o período de fidelidade, que não gera direito a multa em favor do(a) CONTRATANTE nesta hipótese.

A CONTRATADA poderá, ainda, rescindir o contrato de forma imediata e unilateral, independentemente de aviso prévio, em caso de descumprimento, pelo(a) CONTRATANTE, das obrigações previstas neste contrato, incluindo a inadimplência não regularizada, o compartilhamento da vaga ou do acesso (Cláusula II) e o descumprimento das regras de conduta (Cláusula X), sem que caiba ao(à) CONTRATANTE direito a reembolso dos valores já pagos.

X – Da conduta

O(A) CONTRATANTE compromete-se a manter, durante as mentorias e nos demais espaços da Comunidade Voice, conduta respeitosa para com a CONTRATADA e os demais participantes, sendo vedados comportamentos ofensivos, discriminatórios ou que perturbem o bom andamento das atividades em grupo.

É vedado ao(à) CONTRATANTE gravar e compartilhar, de forma integral ou substancial, o conteúdo das mentorias e dos demais materiais da plataforma, bem como reproduzi-lo ou divulgá-lo publicamente sem autorização prévia e expressa da CONTRATADA, especialmente o compartilhamento do conteúdo completo em grupos de WhatsApp,

redes sociais ou qualquer outro meio, ainda que restrito a terceiros. É permitido compartilhar, em redes sociais pessoais, trechos pontuais dos conteúdos, desde que não configurem divulgação integral ou substancial do material disponibilizado.

O descumprimento do disposto nesta cláusula ou na Cláusula II, em especial quando causar prejuízo à CONTRATADA, poderá acarretar advertência formal e, em caso de reincidência ou de infração grave, o desligamento imediato do(a) CONTRATANTE, nos termos da Cláusula IX, sem direito a reembolso.

XI – Das disposições gerais

O presente contrato vigorará por prazo indeterminado a partir da data de seu aceite eletrônico, observado o prazo mínimo de fidelidade previsto na Cláusula VI e as regras de arrependimento e de cancelamento previstas nas Cláusulas VII e VIII.

Os dados pessoais fornecidos pelo(a) CONTRATANTE serão tratados pela CONTRATADA exclusivamente para as finalidades relacionadas à execução do presente contrato, à comunicação com o(a) CONTRATANTE e ao cumprimento de obrigações legais, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), não sendo compartilhados com terceiros alheios à prestação dos serviços aqui previstos.

O presente contrato é celebrado sob a égide das normas aplicáveis aos contratos desta natureza previstas no Código Civil e em observância ao Código de Defesa do Consumidor, ficando eleito o foro da Comarca de Palhoça, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer controvérsias dele oriundas, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

O presente contrato é aceito eletronicamente pelo(a) CONTRATANTE no ato da compra, na data e hora registradas pela plataforma de pagamento.

COMUNIDADE VOICE

Pâmela Karine da Cruz Silva – CONTRATADA

Thiago Triboli Wilkoszynski – Sócio